



Data da Sessão: 18/08/2022
Pauta: 31

Poder Judiciário
CONSELHO DA JUSTIÇA FEDERAL
Turma Nacional de Uniformização

SCES, TRECHO 3, Setor de Clubes Esportivos Sul - Polo 8 - Lote 9 - Bairro: Asa Sul - CEP: 70200-003 -
Fone: (61) 3022-7000 - www.cjf.jus.br - Email: turma.uniformi@cjf.jus.br

PEDIDO DE UNIFORMIZAÇÃO DE INTERPRETAÇÃO DE LEI (TURMA) Nº
0506533-24.2021.4.05.8400/RN

RELATORA: JUÍZA FEDERAL SUSANA SBROGIO GALIA

REQUERENTE: JOAO CARLOS HEMANN DE MELLO

REQUERIDO: UNIÃO - ADVOCACIA GERAL DA UNIÃO

RELATÓRIO

Trata-se de pedido de uniformização interposto por JOÃO CARLOS HEMANN DE MELLO, com fulcro no artigo 14, § 2º da Lei 10.259/2001, em face de acórdão prolatado pela Turma Recursal dos Juizados Especiais Federais da Seção Judiciária do Rio Grande do Norte, que manteve a sentença de improcedência de pedido de majoração do valor que lhe é pago a título de Adicional de Habilitação Militar, a fim de que perceba o mesmo percentual que vem sendo pago aos oficiais do Quadro Auxiliar de Oficiais (QAO), concludentes do Curso de Habilitação ao Quadro Auxiliar de Oficiais (CHQAO).

Nas razões de recurso, a parte recorrente suscita divergência entre acórdão da Turma Recursal da Seção Judiciária do Rio Grande do Norte (processo nº 05065332420214058400/RN) e acórdão da Turma Recursal da Seção Judiciária de Goiás (processo nº 0024324-98.2019.4.01.3500).

Intimada, a parte adversa apresentou contrarrazões.

O pedido de uniformização foi admitido na origem e na Presidência desta Turma Nacional de Uniformização (TNU).

É o relatório.

VOTO

Cuida-se de pedido de uniformização interposto por JOÃO CARLOS HEMANN DE MELLO, acerca da possibilidade de reconhecimento da equivalência entre o Curso de Aperfeiçoamento de Sargentos (CAS) e o Curso de Habilitação ao Quadro Auxiliar de Oficiais (CHQAO), para fins de majoração do Adicional de Habilitação Militar.



Data da Sessão: 18/08/2022
Pauta: 31

Poder Judiciário
CONSELHO DA JUSTIÇA FEDERAL
Turma Nacional de Uniformização

Passa-se ao exame de admissibilidade.

Inicialmente, consigne-se que o recurso foi tempestivamente interposto.

Nos termos do julgamento prolatado pela Turma de origem, o acórdão impugnado decidiu a questão submetida à uniformização nos seguintes termos (grifo nosso):

ADMINISTRATIVO. EXÉRCITO BRASILEIRO. ADICIONAL DE HABILITAÇÃO. PEDIDO DE MAJORAÇÃO. PRETENSÃO À EQUIPARAÇÃO DO CURSO DE APERFEIÇOAMENTO DE SARGENTO AO CURSO DE HABILITAÇÃO AO QUADRO AUXILIAR DE OFICIAIS. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO DA PARTE AUTORA DESPROVIDO.

1. Trata-se de recurso interposto pela parte autora em face de sentença que julgou improcedente pedido de declaração de equivalência entre o Curso de Aperfeiçoamento de Sargentos (CAS), realizado pelo autor, com o Curso de Habilitação ao Quadro Auxiliar de Oficiais (CHQOA) para fins de percepção do adicional de habilitação no percentual que vem sendo pago aos oficiais do QAO concludentes do CHQAO.

2. Analisando atentamente a sentença recorrida, constata-se que o Juízo a quo formou seu convencimento à luz de uma análise adequada dos fatos, aplicando corretamente as normas de regência.

3. Consoante disposto no art. 1º, inciso II, da Medida Provisória nº 2.215-10/2001, a remuneração dos militares integrantes das Forças Armadas - Marinha, Exército e Aeronáutica, no País, em tempo de paz, compõe-se de algumas verbas adicionais, dentre eles o adicional de habilitação.

4. A Medida Provisória nº 2.215-10/2001 estabeleceu, em seu artigo 3º, que o adicional de habilitação é a "parcela remuneratória mensal devida ao militar, inerente aos cursos realizados com aproveitamento, conforme regulamentação."

5. O Anexo II, tabela III, da referida Medida Provisória estabelece os percentuais de adicional de habilitação para cada categoria de curso realizado, dispondo ser de 20% o percentual para o curso de "Aperfeiçoamento" e de 30% para o curso "Altos Estudos - Categoria I". A Lei 13.954/2019 revogou a referida tabela e estabeleceu que novos percentuais, a contar de 1º de julho de 2020.

6. O decreto 4.307/2002 estabeleceu que os cursos que dão direito ao adicional de habilitação serão estabelecidos pelo Ministro de Estado da Defesa, ouvidos os Comandantes de Força e que os Comandantes de Força estabelecerão, no âmbito de suas respectivas Forças, os critérios de equivalência dos cursos.



Data da Sessão: 18/08/2022
Pauta: 31

Poder Judiciário
CONSELHO DA JUSTIÇA FEDERAL
Turma Nacional de Uniformização

7. A equivalência dos cursos que dão direito ao adicional de habilitação com os tipos de cursos referidos na Tabela do anexo III da Lei 13.954/2019 está prevista na Portaria 084, de 25/01/2019, estabelecendo que o Curso de Aperfeiçoamento de Sargento (CAS) classifica-se como “aperfeiçoamento” e o Curso de Habilitação ao Quadro Auxiliar de Oficiais (CHQAO), como “altos estudos – categoria I”.

8. O fato de o CAS já ter sido equivalente ao CHQAO para fins de acesso ao Quadro Auxiliar de Oficiais, não é motivo suficiente para a equiparação. Trata-se de cursos distintos, com objetivos, requisitos e carga horária diferentes. Além disso, a reclassificação dada pelas Forças aos cursos que promove ocorre dentro do seu poder discricionário.

9. O autor não frequentou curso de altos estudos, categoria I, e sim curso de aperfeiçoamento. O fato de, à época em que frequentou o CAS, não ter tido a chance de realizar o curso do CHQAO não autoriza a equiparação pretendida, uma vez que não há qualquer determinação legal nesse sentido.

10. Vale ressaltar que a regulamentação dos cursos ministrados aos seus integrantes para fins de progressão de carreira ou percepção de vantagens pecuniárias é diligência que compete ao Exército Brasileiro, não cabendo ao Poder Judiciário interferir na esfera de discricionariedade da administração militar.

11. Do mesmo modo, a lei vigente disciplina que o adicional de habilitação militar é vinculado ao curso efetivamente prestado e, no caso dos autos, o autor, comprovadamente, sujeitou-se ao Curso de Aperfeiçoamento de Sargentos (CAS), e não a curso de habilitação pertencente à categoria I de Altos Estudos. Nesse contexto, mostra-se correto o recebimento Adicional de Habilitação no percentual de 20% (vinte por cento).

12. Por último, ressalte-se que a pretensão esbarra no bloqueio expresso imposto pelo teor da Súmula Vinculante nº 37 do Supremo Tribunal, segundo a qual “Não cabe ao Poder Judiciário, que não tem função legislativa, aumentar vencimentos de servidores públicos sob o fundamento de isonomia”.

13. Ante o exposto, NEGOU PROVIMENTO RECURSO.

Foi indicado como paradigma da divergência jurisprudencial o acórdão proferido pela Turma Recursal da Seção Judiciária de Goiás, nos autos do processo nº 0024324-98.2019.4.01.3500, a seguir transcrito (grifo nosso):

VOTO/EMENTA

ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. PATENTE DE OFICIAL ADQUIRIDA ANTES DA EFETIVA IMPLANTAÇÃO DO CURSO DE HABILITAÇÃO AO QUADRO AUXILIAR DE OFICIAIS (CHQAO). CURSO DE



Data da Sessão: 18/08/2022
Pauta: 31

Poder Judiciário
CONSELHO DA JUSTIÇA FEDERAL
Turma Nacional de Uniformização

APERFEIÇOAMENTO DE SARGENTOS (CAS). EQUIPARAÇÃO DEVIDA. RECURSO DA UNIÃO IMPROVIDO.

1. Trata-se de Recurso Inominado interposto pela UNIÃO contra sentença que julgou parcialmente procedente o pedido para condenar o recorrente a implantar no soldo do autor o adicional equivalente ao percentual do CHQAO, nos termos da legislação correlata, em lugar do percentual do CAS, de 20% (vinte por cento), bem como para pagar os valores decorrentes das diferenças da revisão acima determinada, respeitada a prescrição quinquenal e o limite de alçada, ficando a ré autorizada a descontar as parcelas já pagas a título do CAS ou da CHQAO na via administrativa.

2. Sustenta a UNIÃO que o inciso III, alínea "a", do art. 1º da Portaria n. 768-Cmt-Ex, de 05/07/2017, do Comando do Exército, estabelece que os cursos de aperfeiçoamento, como o realizado pelo autor, correspondem ao percentual de 20% de adicional de habilitação. Argumenta que o autor não realizou qualquer curso classificado como de Altos Estudos Militares quando se encontrava na ativa, o que poderia ter lhe permitido o percentual perseguido. Aduz que a alegação de que não teve chance de realizar mais cursos não lhe socorre, pois aos militares são garantidos os mesmos direitos, bastando requerê-los na forma e tempo devidos. Por fim, argumenta que a remuneração dos militares somente pode ser fixada ou alterada por meio de lei específica, de iniciativa do Presidente da República, a teor do disposto nos arts. 37, inciso X e XIII e 61, § 1º, inciso II, alínea "a", da Constituição Federal. Requer a reforma da sentença para que o pedido seja julgado improcedente.

3. Tenho que sentença não merece reparos: "(...) No mérito, a controvérsia resume-se em saber se é possível equiparar o Curso de Aperfeiçoamento de Sargentos, concluído em 19/08/1994, com o Curso de Habilitação ao Quadro Auxiliar de Oficiais (CHQAO). De acordo com a MP nº 2.215-10/01, o Curso de Aperfeiçoamento de Sargentos (CAS) realizado pelo autor lhe garante a percepção de um adicional de habilitação de 20% referente aos cursos de "aperfeiçoamento". Caso tenha êxito na pretendida declaração de equivalência entre o CAS e o atual Curso de Habilitação ao Quadro Auxiliar de Oficiais (CHQAO), passará a receber um adicional de habilitação atualmente em 30% referente aos cursos de "altos estudos - categoria I". Os principais fundamentos da inicial são: a) que o CAS, cursado pela parte autora, seria equiparado ao atual CHQAO; b) que não pode cursar o CHQAO pelo fato do Exército não ter disponibilizado vaga. Com efeito, não incumbe ao Poder Judiciário a revisão dos atos administrativos que, em tese, não equiparam tais cursos, pois a discricionariedade técnica própria da Administração Militar quanto à matéria deve ser respeitada, bem como a Súmula Vinculante nº 37 do Supremo Tribunal Federal. Contudo, a situação em análise deve ser vislumbrada no aspecto pessoal, quanto aos requisitos de sua promoção no âmbito de sua carreira antes da oferta do CHQAO. O Quadro Auxiliar de Oficiais (QAO) foi criado pelo Decreto nº 84.333, de 20 de dezembro de 1979, e o Decreto 90.116/84 dispôs sobre o CHQAO. No entanto, por falta de regulamentação interna foi permitido que progredisse ao posto de oficial apenas com o CAS. O CHQAO foi implementado no domínio do Exército pela Portaria nº 070EME, de 21 de maio de 2012, que determinou ser pré-requisito para o ingresso ao oficialato, através do QAO, a partir do ano de 2017, a conclusão com aproveitamento do CHQAO. Da



Data da Sessão: 18/08/2022
Pauta: 31

Poder Judiciário
CONSELHO DA JUSTIÇA FEDERAL
Turma Nacional de Uniformização

análise dos autos, observa-se que o autor alcançou o oficialato antes da implantação efetiva do CHQAO e da previsão deste como pré-requisito para a promoção de praças para oficiais do QAO. Por conseguinte, não seria razoável exigir-lhe a conclusão do CHQAO, uma vez que este conseguiu sua patente como oficial antes da necessidade de realização deste curso. Por esta mesma razão, o curso que (CAS) surtiu o efeito jurídico de promoção ao oficialato do mesmo modo que o atualmente exigido CHQAO, sendo necessário que tenha os mesmos reflexos financeiros que este no adicional de habilitação. Assim, a procedência do pedido é medida que se impõe. (...)."

4. No recurso, não foi trazido nenhum elemento apto a infirmar as conclusões do sentenciante. No caso, o autor alcançou o oficialato antes da implantação efetiva do Curso de Habilitação ao Quadro Auxiliar de Oficiais (CHQAO) e da previsão deste como pré-requisito para a promoção de praças para oficiais do QAO (Quadro Auxiliar de Oficiais).

5. Assim, o recorrido conseguiu a sua patente como oficial antes mesmo da necessidade de realização do curso, não sendo razoável, exigir-lhe a conclusão deste, já que detinha a patente de oficial através da realização do CAS (Curso de Aperfeiçoamento de Sargentos), concluído em 19/08/1994. Portanto, o CAS, que levou à aquisição da patente de oficial antes da implantação efetiva do CHQAO como pré-requisito, possui, no caso do autor, os mesmos efeitos jurídicos de promoção exigidos atualmente com a realização do CHQAO, devendo, por consectário lógico, possuir também idênticos reflexos financeiros (percentual do adicional).

6. Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO AO RECURSO DA UNIÃO, razão por que a condeno ao pagamento de honorários advocatícios, os quais fixo em 10% (dez por cento) do valor da condenação (art. 55 da Lei nº 9.099/95 c/c art. 85, §3º, inciso I, e § 11, do NCPC).

Constata-se que a matéria em discussão foi apreciada expressamente no acórdão recorrido.

Por seu turno, existe similitude fático-jurídica entre o acórdão combatido e os paradigmas. A divergência jurisprudencial encontra-se suficientemente demonstrada, por meio do devido cotejo analítico entre as decisões.

O pedido de uniformização interposto preenche os requisitos de admissibilidade, de modo que, tendo a parte recorrente indicado divergência jurisprudencial com relação à questão de direito material, impõe-se o conhecimento e a consequente apreciação.



Data da Sessão: 18/08/2022 Pauta: 31

Poder Judiciário
CONSELHO DA JUSTIÇA FEDERAL
Turma Nacional de Uniformização

No entanto, diante da relevância do tema e da potencial multiplicidade de ações versando sobre a mesma matéria, entendo relevante seja o rito convertido para os recursos representativos de controvérsia e postergo a análise da questão meritória para fase posterior à oitiva dos interessados e do Ministério Público Federal (MPF).

Desde logo, defino o tema controvertido: *"Saber se é possível equiparar o Curso de Aperfeiçoamento de Sargentos (CAS) e o Curso de Habilitação ao Quadro Auxiliar de Oficiais (CHQAO), para fins de majoração do Adicional de Habilitação Militar, quando o militar alcançou o oficialato antes vigência da Portaria nº 70-EME, de 21 de maio de 2012"*.

Ante o exposto, voto por conhecer do pedido de uniformização, indicando o tema para ser julgado sob a sistemática dos recursos representativos de controvérsia na Turma Nacional de Uniformização.

Documento eletrônico assinado por **SUSANA SBROGIO GALIA, Juíza Relatora**, na forma do artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006. A conferência da **autenticidade do documento** está disponível no endereço eletrônico https://eproctnu.cjf.jus.br/eproc/externo_controlador.php?acao=consulta_autenticidade_documentos, mediante o preenchimento do código verificador **900000205553v4** e do código CRC **0e0a5cb6**.

Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): SUSANA SBROGIO GALIA
Data e Hora: 22/8/2022, às 8:33:4

0506533-24.2021.4.05.8400

900000205553 .V4 SPJ.JFRS© SSG.TNU



Data da Sessão: 18/08/2022
Pauta: 31
(minuta relacionada)

Poder Judiciário
CONSELHO DA JUSTIÇA FEDERAL
Turma Nacional de Uniformização

SCES, TRECHO 3, Setor de Clubes Esportivos Sul - Polo 8 - Lote 9 - Bairro: Asa Sul - CEP: 70200-003 -
Fone: (61) 3022-7000 - www.cjf.jus.br - Email: turma.uniformi@cjf.jus.br

PEDIDO DE UNIFORMIZAÇÃO DE INTERPRETAÇÃO DE LEI (TURMA) Nº
0506533-24.2021.4.05.8400/RN

RELATORA: JUÍZA FEDERAL SUSANA SBROGIO GALIA

REQUERENTE: JOAO CARLOS HEMANN DE MELLO

REQUERIDO: UNIÃO - ADVOCACIA GERAL DA UNIÃO

EMENTA

PEDIDO DE UNIFORMIZAÇÃO DE INTERPRETAÇÃO DE LEI. ADMINISTRATIVO. MAJORAÇÃO DO ADICIONAL DE HABILITAÇÃO MILITAR. EQUIVALÊNCIA ENTRE O CURSO DE APERFEIÇOAMENTO DE SARGENTOS (CAS) E O CURSO DE HABILITAÇÃO AO QUADRO AUXILIAR DE OFICIAIS (CHQAO). PRÉ-REQUISITO PARA A PROMOÇÃO DE PRAÇAS PARA OFICIAIS DO QUADRO AUXILIAR DE OFICIAIS (QAO). PATENTE DE OFICIAL ADQUIRIDA ANTES DA VIGÊNCIA DA PORTARIA Nº 70-EME, DE 21 DE MAIO DE 2012, QUE NORMATIZOU O CHQAO. OBJETO DE AFETAÇÃO EM REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA: *"SABER SE É POSSÍVEL EQUIPARAR O CURSO DE APERFEIÇOAMENTO DE SARGENTOS (CAS) E O CURSO DE HABILITAÇÃO AO QUADRO AUXILIAR DE OFICIAIS (CHQAO), PARA FINS DE MAJORAÇÃO DO ADICIONAL DE HABILITAÇÃO MILITAR, QUANDO O MILITAR ALCANÇOU O OFICIALATO ANTES VIGÊNCIA DA PORTARIA Nº 70-EME, DE 21 DE MAIO DE 2012"*.

ACÓRDÃO

A Turma Nacional de Uniformização decidiu, por unanimidade, conhecer do pedido de uniformização, indicando o tema para ser julgado sob a sistemática dos recursos representativos de controvérsia, nos termos do voto da Juíza Relatora, com a seguinte Questão Controvertida: "Saber se é possível equiparar o Curso de Aperfeiçoamento de Sargentos (CAS) e o Curso de Habilitação ao Quadro Auxiliar de Oficiais (CHQAO), para fins de majoração do Adicional de Habilitação Militar, quando o militar alcançou o oficialato antes vigência da Portaria nº 70-EME, de 21 de maio de 2012".



Data da Sessão: 18/08/2022
Pauta: 31
(minuta relacionada)

Poder Judiciário
CONSELHO DA JUSTIÇA FEDERAL
Turma Nacional de Uniformização

Brasília, 18 de agosto de 2022.

Documento eletrônico assinado por **SUSANA SBROGIO GALIA, Juíza Relatora**, na forma do artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006. A conferência da **autenticidade do documento** está disponível no endereço eletrônico https://eproctnu.cjf.jus.br/eproc/externo_controlador.php?acao=consulta_autenticidade_documentos, mediante o preenchimento do código verificador **900000205554v4** e do código CRC **ac790afe**.

Informações adicionais da assinatura:

Signatário (a): SUSANA SBROGIO GALIA

Data e Hora: 22/8/2022, às 8:33:4

0506533-24.2021.4.05.8400

900000205554 .V4 SPJ.JFRS© VCL.TNU